

הכנסת העשרים ושש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/6788

הצעת חוק מערכת חינוך ממלכתית אחידה ושוויונית (תיקוני חקיקה), התשפ"ו–2026

- מטרה 1. מטרת חוק זה להקים מערכת חינוך ממלכתית אחידה ושוויונית באמצעות ביטול הזרמים הנפרדים במערכת החינוך.
- תיקון חוק חינוך ממלכתי 2. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 – ממלכתי

(1) בסעיף 1 –

(א) בהגדרה "חינוך ממלכתי", אחרי "למשלה", יבוא "וללא זיקה לדת, לגזע או ללאום,";

(ב) ההגדרות "חינוך ממלכתי משלב", "חינוך ממלכתי דתי", "מוסד חינוך ממלכתי משלב", "תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב", ו"תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי דתי" – יימחקו;

(ג) בהגדרה "מוסד חינוך ממלכתי", אחרי "רשמי" יבוא "או מוסד חינוך ציבורי אחר", והמילים "למעט מוסד חינוך ממלכתי דתי" – יימחקו;

(2) בסעיף 3, הסיפה החל במילים "במוסד חינוך רשמי" – תימחק;

(3) אחרי סעיף 3 יבוא:

"תקצוב מוסד חינוך 3א. מוסד חינוך ממלכתי הפועל במסגרת מערכת ממלכתי החינוך הממלכתית יהיה זכאי לתקצוב מאוצר המדינה ובלבד שהוא מלמד את תוכנית הלימודים, לרבות תוכנית היסוד, ומחויב למטרות החינוך הממלכתי כאמור בסעיף 2.";

(4) בסעיף 4 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "רשמי" יבוא "ממלכתי"; תוכנית הלימודים תהיה אחידה ובהיקף של 75% משעות הלימוד השבועיות בכל מוסדות החינוך הממלכתיים;";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) תוכנית הלימודים תתבסס על ערכי מגילת העצמאות, המדע, הדמוקרטיה, זכויות האדם והאזרח, ותקנה מיומנויות יסוד וכישורי חיים ובכלל זה בתחומי המדעים המדויקים, האמנויות, השפות והחדשנות;

(2א) תוכנית הלימודים תכלול לימודים בנושא אזרחות, מורשת ותרבות ישראל וההיסטוריה הציונית והיהודית, וההיסטוריה של המיעוטים במדינת ישראל.

(3א) שפת הלימוד במוסד חינוך ממלכתי תהא עברית, ותוכנית הלימודים תכלול את לימודי השפה הערבית החל מכיתה א', במוסדות חינוך שבהם רוב התלמידים הם מהחברה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית, שפת הלימוד תהא ערבית, ותוכנית הלימודים תכלול את השפה העברית החל מכיתה א'.

(4א) מוסד חינוך יהיה רשאי לכלול בתוכנית הלימודים תוכניות השלמה בהיקף שלא יעלה על 25% משעות הלימוד, אשר ישמשו להרחבה ולהעמקה של תחומי דעת בהתאם לאוכלוסיית תלמידי מוסד החינוך, ובתנאי שיהיו מתוך מחויבות לערכי מגילת העצמאות, המדע, הדמוקרטיה, וזכויות האדם והאזרח.";

(5) סעיף 4ב – בטל;

(6) בסעיף 5, במקום הסיפה החל במילים "למוסד חינוך ממלכתי דתי" יבוא "בחירה ויישום של תוכניות ההשלמה במוסד חינוך מסוים יבוצעו על ידי הנהלת מוסד החינוך";

(7) בסעיף 11, במקום "לפיקוח עליהם ולתמיכת המדינה בתקציביהם, אם השר יחליט על התמיכה ובמידה שיחליט" יבוא "ולפיקוח עליהם; מוסדות כאמור לא יהיו זכאים לתמיכת המדינה בתקציביהם";

(8) סעיפים 11א, 13, 13א, 15, 16 ו-16א – בטלים;

(9) בסעיף 17, במקום האמור בו יבוא "השר יקבע תקנון לוועד החינוך; בתקנון ייקבעו סדרי כינוסו ועבודתו של הוועד וכללים למילוי מקומם של חברים שאינם משתתפים בישיבות הוועד, וכן הוראות אחרות שהשר יראה בהן צורך לשם ביצוע תפקידו של הוועד.";

(10) סעיף 18 – בטל;

(11) בסעיף 20 –

(א) בפסקה (1), המילים "או במוסד חינוך ממלכתי דתי," – יימחקו;

(ב) פסקה (א1) – תימחק;

(12) סעיפים 23 ו-24 – בטלים;

(13) בסעיף 25, הסיפה החל במילים "ובלבד שתלמיד" – תימחק;

(14) בסעיף 34, פסקאות (2) ו-(7) – יימחקו.

3. תיקון חוק לימוד חובה
בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949² –

(1) בסעיף 2א(ג), הסיפה החל במילים "או ממלכתית דתית" – תימחק;

(2) בסעיף 7(ב), אחרי "קיום מוסדות חינוך רשמיים" יבוא "ומוסדות חינוך ממלכתיים, כמשמעותם בחוק חינוך ממלכתי";

(3) בסעיף 7א(ג), במקום האמור בו יבוא "הוראות סעיף זה יחולו על מוסדות חינוך ממלכתיים כמשמעותם בחוק חינוך ממלכתי.";

(4) סעיף 10א – בטל;

(5) בסעיף 12ה –

(א) סעיף קטן (ב) – יימחק;

(ב) בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), במקום "בסעיף קטן (א) או (ב)" יבוא "בסעיף זה".

4. תיקון חוק מוסדות חינוך תרבותיים
בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008³, בסעיף 5, במקום האמור בו יבוא "המדינה לא תשתתף בתקציבו של מוסד חינוך תרבותי ייחודי אלא אם הוא ייחשב מוסד חינוך ממלכתי כמשמעותו בסעיף 3א לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953⁴".

² ס"ח התשי"ט, עמ' 287.

³ ס"ח התשס"ח, עמ' 742.

⁴ ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

(ב) מוסד חינוך שהיה זכאי להשתתפות המדינה בתקציבו ערב תחילתו של חוק זה, יהיה זכאי לתקצוב מאוצר המדינה לפי חוק זה אם הוא מהווה מוסד חינוך ציבורי כמשמעותו בסעיף 3א לחינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, כנוסחו בחוק זה.

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה לחזק את הממלכתיות במערכת החינוך, לצמצם פערים בין תלמידים הלומדים במסגרות שונות, ולהבטיח כי מימון ציבורי יינתן למוסדות חינוך המחויבים לתוכנית לימודים אחידה, לערכי מגילת העצמאות, לדמוקרטיה, לזכויות האדם והאזרח, למדע, למיומנויות יסוד ולכישורי חיים. לצד זאת, ההצעה מותירה מקום לביטוי תרבותי, קהילתי ופדגוגי של מוסדות החינוך, באמצעות אפשרות לקיים תוכניות השלמה בהיקף מוגבל, ובלבד שאלה יעמדו במסגרת הערכית הכללית של החינוך הממלכתי.

מוצע לתקן את חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, כך שמערכת החינוך הממלכתית תוגדר כמערכת אחידה, ללא זיקה לדת, לגזע או ללאום, ולבטל את ההסדרים הנוגעים לזרמים נפרדים, ובכלל זה החינוך הממלכתי-דתי והחינוך הממלכתי המשלב. עוד מוצע לקבוע כי מוסד חינוך ממלכתי, לרבות מוסד חינוך ציבורי אחר העומד בתנאים שנקבעו, יהיה זכאי לתקצוב מאוצר המדינה רק אם הוא מלמד את תוכנית הלימודים הכוללת את תוכנית היסוד, ומחויב למטרות החינוך הממלכתי.

כמו כן, מוצע לקבוע כי תוכנית הלימודים תהיה אחידה ותעמוד על 75% משעות הלימוד השבועיות בכל מוסדות החינוך הממלכתיים. התוכנית תכלול, בין השאר, לימודים המבוססים על ערכי מגילת העצמאות, המדע, הדמוקרטיה וזכויות האדם והאזרח, וכן מיומנויות יסוד וכישורי חיים בתחומי המדעים המדויקים, האמנויות, השפות והחדשנות. נוסף על כך, התוכנית תכלול לימודי אזרחות, מורשת ותרבות ישראל, ההיסטוריה הציונית והיהודית וההיסטוריה של המיעוטים במדינת ישראל. שפת הלימוד תהיה עברית, ובמוסדות שבהם רוב התלמידים הם מהחברה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית – ערבית; בכל מקרה עברית או ערבית יילמדו כשפה נוספת החל מכיתה א'.

לצד התוכנית האחידה, מוצע לאפשר לכל מוסד חינוך לכלול תוכניות השלמה בהיקף של עד 25% משעות הלימוד, לשם הרחבה והעמקה של תחומי דעת בהתאם לאוכלוסיית התלמידים, ובכפוף למחויבות לערכי היסוד הקבועים בחוק. בנוסף, מוצע לתקן את חוק לימוד חובה, התשי"ט-1949, ואת חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008, כך שהשתתפות המדינה בתקצוב מוסדות חינוך תותנה בעמידתם בעקרונות החינוך הממלכתי האחיד. תחילת החוק מוצעת בשנת הלימודים התשפ"ח, תוך קביעת הוראת מעבר לעניין מוסדות שהיו זכאים לתקצוב ערב תחילתו של החוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ד בתמוז התשפ"ו (29.06.2026)